28.08.2022

Проект для общественного обсуждения

Закон Республики Беларусь о политических партиях

прастора
законы . рэформы . канстытуцыя

Оглавление

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... 3

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ..... 5

ГЛАВА 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИХ СИМВОЛИКИ, ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В УСТАВЫ ПАРТИЙ. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТИЙ.....10

ГЛАВА 4. ПРАВА И УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ..... 18

ГЛАВА 5. СРЕДСТВА И ПРОЧЕЕ ИМУЩЕСТВО ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ..... 20

ГЛАВА 6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ..... 24

ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ..... 28

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... 30

Проект (новая редакция), 28.08.2022

Закон Республики Беларусь о политических партиях

Настоящий Закон направлен на реализацию конституционного права граждан на свободу объединений в политические партии, а также на установление правовых и организационных основ создания, деятельности, реорганизации и (или) ликвидации политических партий.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятие политической партии

1. Политическая партия (партия) – это добровольное объединение граждан Республики Беларусь, преследующее политические цели, поощряющее активное участие граждан в управлении делами общества и государства, содействующее выявлению и выражению политической воли граждан с целью представления их интересов в органах государственной власти и местного самоуправления, участвующее в выборах и других политических мероприятиях.

2. Политические партии являются некоммерческими организациями.

Статья 2. Право на свободу объединения в политические партии

1. Право граждан на свободу объединения в политические партии гарантируется Конституцией Республики Беларусь.

2. Граждане Республики Беларусь имеют право свободно вступать в партии, участвовать в их деятельности и выходить из них.

Статья 3. Запрещение ограничения прав и свобод граждан в связи с их принадлежностью или не принадлежностью к политической партии

1. Принадлежность или непринадлежность к партии, ее поддержка или участие в ее деятельности не может служить основанием для ограничения прав и свобод, для недопущения исполнения установленных законом обязанностей, за исключением случаев, предусмотренных статьей 10 настоящего Закона.

2. Принадлежность или непринадлежность гражданина к партии не могут служить основанием для предоставления либо непредоставления ему государством льгот и преимуществ.

3. Не допускается требование об указании в официальных документах принадлежности или непринадлежности гражданина к той или иной партии, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

Статья 4. Основные принципы деятельности политических партий

1. Политические партии действуют на основе принципов свободы объединения, демократизма, законности, гласности, самоуправления и равноправия.

2. Партии ведут свою деятельность в соответствии со своими уставами и программами, которые являются общедоступными.

3. Партии свободны в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов деятельности, за исключением ограничений, установленных настоящим Законом.

Статья 5. Государство и политические партии

1. Вмешательство органов государственной власти и местного самоуправления, их должностных лиц в деятельность партий, равно как и вмешательство партий в деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

2. Должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления не вправе использовать преимущества своего должностного или служебного положения в интересах партии, членами которой они являются, либо в интересах любой иной партии.

3. В целях содействия качественному государственному управлению государство поддерживает развитие партий. С этой целью настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами устанавливаются правовые механизмы функционирования партий и их организационных структур, а также финансирования партий из государственного бюджета и негосударственных источников.

4. Дискриминация партий при оказании государственной поддержки не допускается.

5. Государственная поддержка партий осуществляется только на основаниях, установленных законом.

Статья 6. Ограничения при создании и деятельности политических партий

1. На территории Республики Беларусь не могут создаваться и действовать политические партии, если их программные цели или действия направлены на:

1.1. ликвидацию независимости, нарушение суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь;

1.2. насильственное изменение конституционного строя;

1.3. пропаганду войны, расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни;

1.4. незаконный захват и удержание государственной власти.

2. На территории Республики Беларусь не могут создаваться и действовать политические партии других государств и их организационные структуры.

3. Организационная структура партий строится только по территориальному принципу. Создание организационных структур партии по производственному принципу и на рабочих местах не допускается.

4. Партиям запрещается вооружать своих членов или других лиц, организовывать военную подготовку и создавать военизированные формирования.

5. Идеология политической партии не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной для граждан.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Статья 7. Создание политических партий

1. В качестве учредителей политической партии имеют право выступать граждане Республики Беларусь, обладающие конституционным правом избирать.

2. Для создания партии необходимо не менее 500 учредителей, проживающих в не менее чем трех областях Республики Беларусь и городе Минске.

3. Решение о создании партии принимается на общем собрании учредителей (далее - учредительное собрание) или на съезде уполномоченных представителей учредителей (далее - учредительный съезд). Делегатами съезда могут быть только учредители.

4. Учредительное собрание партии правомочно, если на нем присутствует более половины от состава учредителей. Учредительный съезд партии правомочен, если на нем присутствует более половины от выдвинутых делегатов и при этом в съезде должно принять участие не менее 100 учредителей.

5. На учредительном собрании (съезде) принимается решение о создании партии, утверждается ее название и устав, принимается программа и избираются органы партии.

6. Протокол учредительного собрания (съезда) о создании партии должен содержать следующие сведения:

6.1. дата и место проведения учредительного собрания (съезда);

6.2. решение об избрании председательствующего (председательствующих) и секретаря (секретарей) собрания (съезда);

6.3. решение о создании партии;

6.4. решение об утверждении названия и сокращенного названия партии;

6.5. решение об утверждении устава и программы партии;

6.6. решение об избрании руководящих и контрольно-ревизионных органов партии в соответствии с утвержденным уставом.

7. Неотъемлемой частью протокола является список лиц, участвовавших в учредительном собрании (съезде) партии. Список участников учредительного собрания (съезда) партии должен содержать следующие данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, личная подпись учредителя.

8. Протокол учредительного собрания (съезда) партии подписывается его председательствующим (председательствующими) и секретарем (секретарями).

9. Учредители партии становятся ее членами с момента государственной регистрации партии.

Статья 8. Устав политической партии

1. Устав политической партии должен быть открытым для всеобщего ознакомления, в том числе путем размещения на сайте регистрирующего органа и содержать:

1.1. полное и сокращенное название партии на беларусском и русском языках;

1.2. цели партии;

1.3. условия и порядок приобретения, приостановления и утраты членства в партии, а также порядок учета членов партии;

1.4. права и обязанности членов партии;

1.5. условия и порядок создания и прекращения деятельности организационных структур партии;

1.6. перечень органов управления и контроля партии и ее организационных структур, порядок их образования, их полномочия и срок полномочий;

1.7. порядок принятия и обжалования решений органов партии и ее организационных структур;

1.8. источники и порядок формирования денежных средств и иного имущества партии, права ее органов по распоряжению имуществом, пределы распоряжения имуществом партии ее организационными структурами, порядок осуществления финансового аудита;

1.9. порядок внесения изменений и (или) дополнений в устав партии, а также в программу партии;

1.10. порядок реорганизации и ликвидации партии и порядок использования имущества, оставшегося после ликвидации партии.

2. В уставе партии могут содержаться и иные не противоречащие законодательству положения, касающиеся создания и деятельности партии.

Статья 9. Программа политической партии

Политическая партия должна иметь свою программу, определяющую ценности и принципы деятельности партии, ее программные цели и задачи, а также пути их достижения.

Статья 10. Членство в политических партиях и их ограничения

1. Членство в политической партии является добровольным, индивидуальным и фиксированным.

2. Прием в партию осуществляется на основании письменного заявления, в том числе посредством использования электронных цифровых подписей с соблюдением требований законодательства, в порядке, предусмотренном уставом партии.

3. Членом партии может быть только гражданин Республики Беларусь, который в соответствии с Конституцией Республики Беларусь имеет право избирать.

4. Членство в партии не может быть ограничено по признакам профессиональной, социальной, расовой, национальной или религиозной принадлежности, а также не может зависеть от пола и имущественного положения.

5. Судьи не могут быть членами политических партий.

6. Президент Республики Беларусь приостанавливает членство в политической партии на весь срок полномочий.

7. Члены политических партий, являющиеся прокурорскими работниками, сотрудниками органов внутренних дел и органов безопасности, военнослужащими не могут участвовать в партийных и политических мероприятиях, выступать в поддержку какой-либо партии, находясь в военной или другой установленной для данной службы форме.

8. Члены партии имеют право избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы партии, ее организационных структур, получать информацию о деятельности партии, ее организационных структур и их руководящих органов, а также обжаловать решения и действия указанных органов в порядке, предусмотренном уставом партии.

9. Член политической партии имеет право свободного выхода из партии.

10. Гражданин Республики Беларусь может быть членом только одной политической партии. Член партии может состоять на партийном учете только в одной организационной структуре этой партии, как правило, по месту жительства.

11. Численный состав членов партии не может нарушать требований, установленных пунктом 2 статьи 7 настоящего Закона для количественного состава учредителей партии.

Статья 11. Название и символика политических партий

1. Название политической партии должно включать слово «партия». Юридическому лицу, не являющемуся политической партией, запрещается использование слова «партия» в его собственном названии.

2. Название организационной структуры политической партии должно содержать указание на название партии, структурным подразделением которой она является.

3. В названии политической партии, ее организационных структур не допускается использование:

3.1. официальных названий (как полных, так и сокращенных) государств либо ранее существовавших государств;

3.2. имени физического лица – при отсутствии заявления такого лица (в случае его смерти – заявления его наследников) о даче согласия на использование в названии политической партии имени этого лица.

4. Политическая партия может иметь флаг, эмблему, нагрудные и опознавательные знаки и другую символику, которые учреждаются в порядке, установленном законодательством и ее уставом.

5. В качестве символики политической партии не допускается использование:

5.1. государственных символов Республики Беларусь и символов ее административно-территориальных единиц, а также символов иностранного государства либо ранее существовавшего государства;

5.2. изображение физического лица – при отсутствии заявления такого лица (в случае его смерти – заявления его наследников) о даче согласия на использование в символике политической партии изображения этого лица;

5.3. символов, использование которых ограничено законом.

6. Название партии, в том числе сокращенное, и ее символика должны существенно отличаться от названий и символики других партий и иных юридических лиц, зарегистрированных в Республике Беларусь, и не должны противоречить настоящему Закону, иным актам законодательства, уставу партии, а также нарушать права на интеллектуальную собственность.

7. Если партия изменила название, реорганизована с иным названием либо ликвидирована, то другим партиям запрещается повторно использовать полное и сокращенное название, а также символы такой партии в течение 10 лет.

Статья 12. Органы политической партии. Организационные структуры политической партии и их органы

1. Высшим органом политической партии является съезд. Партийные съезды созываются не реже одного раза в четыре года.

2. Высший орган политической партии:

2.1. вносит в устав партии изменения и (или) дополнения, если иное не предусмотрено настоящей статьей;

2.2. избирает в соответствии с Уставом руководящий орган партии, осуществляющий руководство деятельностью партии в период между заседаниями высшего органа партии;

2.3. избирает контрольно-ревизионный орган партии, осуществляющий внутреннюю проверку финансово-хозяйственной деятельности партии, а также внутренний контроль за соответствием деятельности партии законодательству и ее уставу;

2.4. принимает программу партии, вносит в нее изменения и (или) дополнения;

2.5. принимает решения о реорганизации или ликвидации партии, если иное не предусмотрено настоящим Законом;

2.6. принимает иные решения, обязательные для всех органов и членов партии.

3. Руководящий орган партии состоит не менее чем из трех членов партии.

4. Руководящий орган партии в период между заседаниями высшего органа партии имеет право вносить в устав партии изменения и (или) дополнения, обусловленные изменениями в законодательстве.

5. Политическая партия может создавать свои организационные структуры, действующие на основании устава партии.

6. Организационные структуры партии в соответствии с уставом партии, структурными подразделениями которой они являются, могут наделяться правами юридического лица.

7. Высшим органом организационной структуры партии в соответствии с уставом партии является общее собрание или конференция.

8. Высший орган организационной структуры политической партии:

8.1. избирает в соответствии с Уставом партии руководящий орган организационной структуры, осуществляющий руководство ее деятельностью в период между заседаниями высшего органа организационной структуры;

8.2. избирает контрольно-ревизионный орган организационной структуры;

8.3. принимает решения, обязательные для органов организационной структуры и состоящих в ней членов партии.

9. Руководящие и контрольно-ревизионные органы политической партии, ее организационных структур являются выборными органами. В выборные органы партии, ее организационных структур могут быть избраны только члены этой партии. Не допускается одновременное занятие членом партии должностей в руководящем и контрольно-ревизионном органах партии, ее организационных структур.

10. Политическая партия, ее организационные структуры вправе образовывать иные органы, необходимые для осуществления уставной деятельности. Порядок образования таких органов, их компетенция и порядок принятия ими решений определяются уставом партии.

11. Уставом может быть предусмотрено проведение внутренних референдумов по политическим вопросам, имеющим значение для партия. Референдумы по вопросам, которые, согласно уставу, являются компетенцией высшего органа партии, проводятся только по решению последнего.

ГЛАВА 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ИХ СИМВОЛИКИ, ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В УСТАВЫ ПАРТИЙ. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПАРТИЙ

Статья 13. Порядок регистрации политических партий и их символики

1. Государственная регистрация политической партии осуществляется Министерством юстиции Республики Беларусь.

2. Для государственной регистрации политической партии в месячный срок со дня проведения учредительного собрания (съезда) партии в Министерство юстиции представляются:

2.1. заявление о государственной регистрации партии, подписанное руководителем партии либо иным лицом, уполномоченным на то в соответствии с уставом партии, с указанием фамилии, имени, отчества, адреса для почтовой корреспонденции в качестве юридического адреса политической партии, номера телефона и иных способов связи;

2.2. устав и программа партии в двух экземплярах без нотариального засвидетельствования, их электронная копия;

2.3. протокол учредительного собрания (съезда);

2.4. список учредителей партии, в котором указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, адрес места жительства, идентификационный номер, номер телефона, личная подпись каждого из ее учредителей;

2.5. списки членов выборных органов партии, в которых указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, адрес места жительства, номер телефона и иные способы связи, должности в этих выборных органах;

2.6. заявление гражданина (в случае его смерти – заявление его наследников) о даче согласия на использование в названии партии имени этого гражданина (только при включении имени этого гражданина в название партии);

2.7. платежный документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (за исключением случаев освобождения от ее уплаты, предусмотренных законодательными актами).

3. Программа партии представляется исключительно для сведения регистрирующего органа. Любые ошибки, неточности в программе партии не могут служить основанием для отказа в государственной регистрации политической партии, за исключением нарушения требований пункта 1 статьи 6 настоящего Закона. Министерству юстиции запрещается требовать от партии внесения каких-либо изменений в ее программу.

4. Заявление о государственной регистрации политической партии рассматривается Министерством юстиции в месячный срок со дня его поступления.

1. В случае, если заявления о государственной регистрации политической партии подали две или более партии, имеющие одно и то же название предпочтение отдается партии, ранее других подавшим заявления о государственной регистрации под этим названием, а другим партиям предлагается изменить название.

6. Министерство юстиции вправе осуществлять проверку достоверности документов, представляемых для государственной регистрации партии.

7. По результатам рассмотрения документов, представленных для государственной регистрации, Министерство юстиции принимает одно из следующих решений:

7.1. о государственной регистрации политической партии;

7.2. об отказе в государственной регистрации политической партии.

8. Записи о государственной регистрации политической партии вносятся Министерством юстиции в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в день принятия решения о государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.

9. Министерство юстиции в течение пяти рабочих дней со дня внесения записи о государственной регистрации политической партии в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выдает документы, подтверждающие постановку на учет в налоговых органах, органах государственной статистики, органах Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь.

10. Государственная регистрация флагов, эмблем, нагрудных и опознавательных знаков политической партии осуществляется в соответствии с законодательством о государственной регистрации официальных геральдических символов.

11. Зарегистрированной партии выдается свидетельство о государственной регистрации политической партии и один экземпляр устава партии, на котором делается отметка о государственной регистрации политической партии.

Статья 14. Приостановление государственной регистрации, отказ в государственной регистрации политической партии

1. Государственная регистрация политической партии может быть приостановлена Министерством юстиции на срок до одного месяца в случае несоответствия представленных документов и (или) сведений требованиям законодательства, если такое нарушение носит устранимый характер.

2. После представления партией соответствующих документов и сведений или окончания месячного срока приостановки государственной регистрации политической партии, рассмотрение Министерством юстиции представленных документов осуществляется в порядке, установленном настоящим Законом.

3. Решение об отказе в государственной регистрации политической партии принимается в случае:

3.1. нарушения установленного порядка создания партии;

3.2. несоответствия устава партии требованиям законодательства;

3.3. представления партией подложных, поддельных или недействительных документов;

3.4. несоответствия названия партии, в том числе сокращенного, условий членства в партии требованиям законодательства и (или) ее уставу.

4. Министерство юстиции в пятидневный срок со дня приостановления государственной регистрации либо принятия решения об отказе в государственной регистрации политической партии в письменной форме сообщает о принятом решении заявителю, с указанием оснований для приостановления или отказа, которые должны содержать:

4.1. конкретные положения настоящего Закона, послужившие основанием для приостановления или отказа в государственной регистрации политической партии;

4.2. исчерпывающий перечень несоответствий документов, представленных на государственную регистрацию, Конституции и законам Республики Беларусь. При этом в каждом случае указывается, какому конкретному положению нормативного правового акта не соответствует представленный документ и в чем выражается это несоответствие.

5. Если государственная регистрация политической партии не осуществлена в срок, предусмотренный настоящим Законом, либо принято решение об отказе в государственной регистрации по мотивам, которые учредителями (руководящим органом) партии считаются не имеющими оснований, они могут обжаловать принятое решение в судебном порядке в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь.

Статья 15. Государственная регистрация и прекращение деятельности организационных структур политической партии

1. Организационные структуры политической партии, наделенные правами юридического лица, подлежат государственной регистрации.

2. Государственная регистрация организационной структуры партии осуществляются главным управлением юстиции областного, Минского городского исполнительного комитета по месту нахождения руководящего органа этой организационной структуры (далее – соответствующее управление юстиции) в порядке, установленном настоящим Законом и иными актами законодательства.

3. Для государственной регистрации организационной структуры партии руководящим органом этой партии в трехмесячный срок со дня принятия в установленном порядке решения о создании организационной структуры в соответствующее управление юстиции представляются:

3.1. заявление о государственной регистрации организационной структуры партии, подписанное руководителем партии или иным лицом, уполномоченным на то в соответствии с уставом партии, с указанием адреса для почтовой корреспонденции в качестве юридического адреса организационной структуры партии;

3.2. списки членов выборных органов организационной структуры партии, в которых указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, адрес места жительства, номер телефона и иные способы связи, должности в этих выборных органах;

3.3. платежный документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (за исключением случаев освобождения от ее уплаты, предусмотренных законодательными актами).

4. В случае непредставления партией всех документов, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, соответствующее управление юстиции отказывает в принятии заявления о государственной регистрации организационной структуры партии.

5. Соответствующее управление юстиции запрашивает при необходимости в Министерстве юстиции электронную копию устава партии. Руководящий орган партии вправе самостоятельно представить копию устава.

6. По результатам рассмотрения документов, представленных для государственной регистрации организационной структуры партии, соответствующее управление юстиции в течении семи дней со дня подачи руководящим органом партии соответствующего заявления принимает одно из следующих решений:

6.1. о государственной регистрации организационной структуры партии;

6.2. об отказе в государственной регистрации организационной структуры партии.

7. В течение десяти рабочих дней после государственной регистрации организационной структуры партии, наделенной правами юридического лица, соответствующее управление юстиции сообщает об этом в налоговые органы, органы государственной статистики, органы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Запись о государственной регистрации организационной структуры партии, наделенной правами юридического лица, вносится Министерством юстиции в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в порядке, установленном законодательством.

8. Зарегистрированной организационной структуре партии выдается свидетельство о государственной регистрации.

9. Государственная регистрация организационной структуры партии может быть приостановлена соответствующим управлением юстиции на срок до одного месяца в случае несоответствия представленных документов требованиям законодательства, если такое нарушение носит устранимый характер.

10. Решение об отказе в государственной регистрации организационной структуры политической партии принимается в случае:

10.1. несоответствия представленных документов требованиям законодательства, если такое нарушение носит неустранимый характер;

10.2. несоответствия названия организационной структуры требованиям законодательства и (или) уставу партии.

11. Соответствующее управление юстиции в пятидневный срок со дня приостановления государственной регистрации организационной структуры партии либо принятия решения об отказе в государственной регистрации организационной структуры партии в письменной форме сообщает о принятом решении в руководящий орган партии с указанием оснований для приостановления или отказа.

12. Если государственная регистрация организационной структуры партии не осуществлена в срок, предусмотренный настоящим Законом, либо принято решение об отказе в государственной регистрации организационной структуры партии по мотивам, которые руководящим органом партии считаются не имеющими оснований, он может обжаловать принятое решение в судебном порядке в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь.

13. Прекращение деятельности организационных структур политических партий производится:

13.1. в случае ликвидации (реорганизации) партии;

13.2. по решению органа партии, уполномоченного на то ее уставом, о ликвидации организационной структуры партии.

Статья 16. Местонахождение политической партии и ее организационных структур

1. Местонахождением руководящих органов и организационных структур политических партий должна быть территория, находящаяся под юрисдикцией Республики Беларусь.

2. Юридическим адресом партии (организационной структуры партии) является адрес, указанный в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3. Если документы, информация или иная корреспонденция направляется партии (организационной структуры партии) по юридическому адресу, указанному в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, считается, что партия (организационная структура партии) получила эти документы, информацию или иную корреспонденцию в течение десяти дней с момента их отправки, если отправитель может доказать, что он или она отправили соответствующую корреспонденцию.

4. В случае изменения юридического адреса партии (организационной структуры партии) такая партия (организационная структура партии) в течение десяти рабочих дней со дня изменения юридического адреса обязана направить в регистрирующий орган уведомление по форме, установленной Министерством юстиции.

Статья 17. Порядок государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в устав политической партии

1. Государственная регистрация изменений и (или) дополнений, внесенных в устав политической партии, осуществляется Министерством юстиции Республики Беларусь в порядке, установленном для государственной регистрации политической партии.

2. Для государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в устав партии, в Министерство юстиции в месячный срок со дня их внесения представляются:

2.1. заявление о государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в устав партии, подписанное руководителем партии либо иным лицом, уполномоченным на то в соответствии с уставом партии;

2.2. протокол заседания органа, правомочного вносить изменения и (или) дополнения в устав партии;

2.3. изменения и (или) дополнения в двух экземплярах, оформленные в виде приложения к уставу, без нотариального засвидетельствования, электронная копия этого приложения. Если изменения и (или) дополнения внесены в виде приложения к уставу более трех раз, а также если вносимые изменения и (или) дополнения составляют более половины текста устава, для государственной регистрации требуется представление устава в новой редакции в двух экземплярах без нотариального засвидетельствования, его электронной копии.

Устав может быть представлен в новой редакции также по собственной инициативе партии;

2.4. оригинал устава партии, в случае необходимости его замены;

2.5. платежный документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (за исключением случаев освобождения от ее уплаты, предусмотренных законодательными актами).

3. Для государственной регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в устав партии и касающихся изменения полного и (или) сокращенного названия партии, кроме документов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, в Министерство юстиции представляются:

3.1. свидетельство о государственной регистрации политической партии;

3.2. заявление гражданина (в случае его смерти – заявление его наследников) о даче согласия на использование в названии партии имени этого гражданина (только при включении имени этого гражданина в название партии);

3.3. документ об оплате за сообщение об изменении полного и (или) сокращенного названия партии в приложении к юридическому научно-практическому журналу «Юстиция Беларуси».

Статья 18. Порядок реорганизации и ликвидации политической партии

1. Реорганизация политической партии осуществляется по решению высшего органа партии в порядке, установленном законодательными актами. Государственная регистрация реорганизованных партий осуществляется в порядке, установленном настоящим Законом для государственной регистрации политических партий.

2. Ликвидация политической партии осуществляется:

2.1. по решению высшего органа партии;

2.2. по решению суда в случаях, предусмотренных статьей 32 настоящего Закона.

3. Осуществление операций по счетам партии, в отношении которой принято решение о ликвидации, не связанных с ликвидацией, не допускается. Не допускается также совершение иных действий, не связанных с ликвидацией.

4. Денежные средства и иное имущество ликвидированной партии после полного удовлетворения всех требований кредиторов используются на цели, предусмотренные уставом этой партии, если ее денежные средства и иное имущество в соответствии с законодательными актами не подлежат обращению в доход государства.

5. Если решением суда о ликвидации политической партии на партию либо орган, уполномоченный на ликвидацию партии ее уставом не были возложены обязанности по осуществлению ликвидации партии, ликвидационная комиссия (ликвидатор) создается (назначается) Министерством юстиции.

6. При ликвидации партии по решению ее высшего органа в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации партии ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана (обязан) в письменной форме уведомить об этом Министерство юстиции с приложением копии такого решения с указанием в нем сведений о порядке и сроках ликвидации, назначении ликвидационной комиссии, ее составе или назначении ликвидатора.

7. Сведения о том, что партия находится в процессе ликвидации, о порядке и сроке заявления требований ее кредиторами размещаются в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте юридического научно-практического журнала «Юстиция Беларуси» с последующим опубликованием в приложении к указанному журналу в порядке, установленном Правительством.

8. На основании документов, указанных в пункте 6 настоящей статьи, Министерство юстиции:

8.1. в течение трех рабочих дней со дня получения этих документов вносит в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сведения о том, что партия находится в процессе ликвидации;

8.2. не позднее рабочего дня, следующего за днем получения этих документов, направляет уведомление о начале процедуры ликвидации партии налоговым, таможенным органам, органам Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, архивам местных исполнительных и распорядительных органов (иному архиву в соответствии с законодательством об архивах). Указанные органы (организации) представляют в Министерство юстиции в порядке, установленном Правительством, документы, предусмотренные пунктами 10.2 и 10.3 настоящей статьи.

9. После утверждения ликвидационного баланса ликвидационная комиссия (ликвидатор) представляет в Министерство юстиции:

9.1. заявление об исключении партии из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

9.2. ликвидационный баланс, подписанный членами ликвидационной комиссии (ликвидатором) и утвержденный руководящим органом партии;

9.3. оригиналы устава партии и свидетельства о государственной регистрации партии или заявление об их утрате с приложением сведений о публикации объявлений об их утрате;

9.4. печать партии либо заявление о ее неизготовлении или сведения о публикации объявления о ее утрате.

10. Министерство юстиции вносит записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении из него партии при наличии в совокупности следующих условий:

10.1. ликвидационной комиссией (ликвидатором) представлены необходимые для ликвидации партии документы, предусмотренные пунктом 9 настоящей статьи;

10.2. налоговыми, таможенными органами, органами Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь не представлены справки о наличии (отсутствии) задолженности партии перед бюджетом, в том числе по платежам, взимаемым таможенными органами, органами Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, информация о наличии обязательств, не прекращенных перед таможенными органами, и со дня направления Министерством юстиции уведомления о начале процедуры ликвидации партии прошло не менее тридцати пяти рабочих дней, либо представлены справки об отсутствии соответствующей задолженности и информация об отсутствии обязательств, не прекращенных перед таможенными органами;

10.3. архивами местных исполнительных и распорядительных органов (иному архиву в соответствии с законодательством об архивах) представлены сведения о сдаче на хранение документов партии.

11. При наличии у партии непогашенной задолженности, обязательств перед налоговыми, таможенными органами, органами Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь исключение партии из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей производится только после представления документов, подтверждающих погашение такой задолженности, прекращение обязательств перед таможенными органами.

12. В случае представления в Министерство юстиции в срок, определенный пунктом 10.2 настоящей статьи, органами (организациями), указанными в пункте 11 настоящей статьи, информации о невозможности представления соответствующих справок партия не может быть исключена из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в течение шести месяцев со дня получения этими органами (организациями) уведомления о начале процедуры ликвидации партии. Если по истечении этого срока не представлены документы, предусмотренные пунктом 10.2 настоящей статьи, Министерство юстиции принимает решение о внесении в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи об исключении из него партии.

13. Министерство юстиции в десятидневный срок с даты принятия решения о внесении в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи об исключении из него партии сообщает об этом в налоговые органы, органы государственной статистики, органы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

ГЛАВА 4. ПРАВА И УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Статья 19. Права политических партий

1. Политические партии со дня их государственной регистрации имеют право:

1.1. свободно вести свою деятельность в пределах, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами;

1.2. свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свои идеи, цели и программы;

1.3. пользоваться государственными средствами массовой информации в порядке, установленном законодательством;

1.4. учреждать собственные средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность в порядке, установленном законодательством;

1.5. проводить собрания, митинги, демонстрации и другие массовые мероприятия;

1.6. защищать права и законные интересы, а также представлять законные интересы партии, своих членов и сторонников в органах государственной власти и местного самоуправления, а также иных организациях;

1.7. участвовать в выборах в порядке, установленном законодательством;

1.8. поддерживать связи с другими политическими партиями, в том числе других государств, иными организациями.

1.9. иметь источник дохода и владеть имуществом в соответствии с законом.

2. Политические партии могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами.

Статья 20. Право на создание коалиций, союзов политических партий

1. Политические партии в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь вправе создавать ассоциации или союзы политических партий.

2. Государственная регистрация ассоциаций (союзов) политических партий осуществляется в общем порядке, определенном законодательством для государственной регистрации субъектов хозяйствования.

3. На ассоциации (союзы) партий не распространяются права партий по участию в выборах и финансированию партий.

4. Политические партии вправе создавать коалиции политических партий, которые не являются юридическими лицами.

5. Коалиции партий существуют в течение срока, установленного при их формировании, который впоследствии может быть продлен или уменьшен.

6. Коалиции, созданные для избирательных целей, регулируются положениями Избирательного кодекса Республики Беларусь.

Статья 21. Международные связи политических партий

1. Политические партии в соответствии с их уставами имеют право поддерживать связи с политическими партиями, иными некоммерческими организациями иностранных государств, международными и межправительственными организациями, заключать с ними договоры о сотрудничестве и осуществлять другие меры, не противоречащие законам и международным договорам Республики Беларусь.

2. В соответствии со своими уставами партии могут учреждать международные союзы или вступать в качестве коллективных членов в международные некоммерческие объединения, за исключением религиозных, цели или деятельность которых не противоречит настоящему Закону.

3. Политические партии не могут заключать соглашения или совершать какие-либо другие сделки, которые ставят партию в подчиненное или зависимое положение в отношении какой-либо другой иностранной партии или организации.

ГЛАВА 5. СРЕДСТВА И ПРОЧЕЕ ИМУЩЕСТВО ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Статья 22. Имущество политической партии

1. Политическая партия может иметь в собственности любое имущество, необходимое для материального обеспечения ее деятельности, за исключением объектов, которые, согласно закону, могут находиться только в собственности государства.

2. Собственником имущества партии, в том числе имущества, находящегося у организационных структур этой партии, является партия. Организационные структуры партии вправе распоряжаться имуществом партии в пределах, определяемых уставом этой партии.

3. Организационные структуры партии, наделенные правами юридического лица, имеют отдельный баланс и текущий (расчетный) банковский счет, а также могут иметь иные счета в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, зарегистрированных на территории Республики Беларусь.

4. Источниками денежных средств и иного имущества политической партии могут являться:

4.1. вступительные и членские взносы;

4.2. пожертвования, дарения и наследование;

4.3. доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в порядке, установленном статьей 25 настоящего Закона;

4.4. государственные субсидии;

4.5. иные источники, не запрещенные законодательством.

5. Члены партии не имеют прав на имущество, в том числе на денежные средства партии.

6. Партия не отвечает по обязательствам своих членов. Члены партии не отвечают по обязательствам партии, членами которой они являются.

Статья 23. Вступительные и членские взносы политической партии

1. Наличие, размер и порядок сбора вступительного и членских взносов определяются уставом партии.

2. Член партии может уплачивать членские взносы только из собственного дохода. Члену партии запрещено уплату членских взносов от имени других членов партии.

3. Партия своим уставом и положениями может предусмотреть освобождение члена партии от уплаты членских взносов.

Статья 24. Пожертвования в пользу политической партии

1. Денежные пожертвования в пользу партии могут быть сделаны по телефону, посредством Интернет, банковским переводом или другими способами, которые позволят органам, контролирующим финансирование партий, определить жертвователя.

2. Если общая стоимость пожертвования, сделанного одним и тем же жертвователем в течение одного года, превышает 200 базовых величин, с ним должен быть заключен договор о пожертвовании.

3. Пожертвования, сделанные партии физическим лицом на протяжении бюджетного года, не могут превышать сумму в 10 000 базовых величин. Если физическое лицо является членом партии, в указанную предельную сумму включается также сумма уплаченных им в течение года членских взносов.

4. Пожертвования, сделанные партии юридическим лицом на протяжении бюджетного года, не могут превышать сумму в 25 000 базовых величин.

5. Запрещается использование партией полученных пожертвований, не соответствующих требованиям настоящего Закона. Если такие пожертвования получены и жертвователь известен, партия обязана в течение пяти рабочих дней со дня получения такого пожертвования вернуть пожертвование дарителю, с указанием причины отказа от принятия пожертвования. В случае неустановления жертвователя партия должна перечислить пожертвование в государственный бюджет в течение десяти рабочих дней.

Статья 25. Предпринимательская деятельность политических партий

1. Политическая партия и ее организационные структуры вправе заниматься предпринимательской деятельностью от собственного лица или выступать в

качестве учредителя коммерческих организаций при условии, если они занимаются исключительно следующими видами деятельности:

1.1. издательская деятельность;

1.2. полиграфическая деятельность и тиражирование записанных носителей информации;

1.3. продажа издательской и полиграфической продукции, записанных носителей информации;

1.4. деятельность в области информационного обслуживания;

1.5. рекламная деятельность и изучение конъюнктуры рынка;

1.6. сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества;

1.7. образование, за исключением дошкольного, начального, среднего, среднего специального и высшего образования;

1.8. организация культурных, социальных, спортивных, выставочных и досуговых мероприятий;

1.9. производство и продажа сувенирной продукции с изображением символики и (или) наименованием партии.

2. Доходы от предпринимательской деятельности партии, ее организационных структур и коммерческих организаций, учредителями которых они являются, не могут перераспределяться между членами партии и должны использоваться только в целях, предусмотренных ее уставом.

Статья 26. Ограничения в финансировании политических партий

1. Политическим партиям и созданным ими юридическим лицам запрещается прямо либо косвенно получать денежные средства и иное имущество от:

1.1. иностранных государств, иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства;

1.2. организаций, учредителями (участниками, собственниками имущества) которых являются иностранные государства, иностранные организации, международные организации, иностранные граждане и лица без гражданства;

1.3. государственных органов, если иное не установлено настоящим Законом;

1.4. организаций, в уставных фондах которых свыше 25 процентов долей (простых (обыкновенных) или иных голосующих акций) находятся в собственности Республики Беларусь, и (или) ее административно-территориальных единиц, и (или) юридических лиц государственной формы собственности;

1.5. анонимных жертвователей;

1.6. граждан, не достигших восемнадцатилетнего возраста;

1.7. религиозных организаций, а также юридических лиц, учрежденных религиозными организациями.

2. Не считается незаконным получение средств на участие представителей политических партий в съездах, научных конференциях и иных мероприятиях, в том числе за рубежом, от принимающей стороны.

3. Денежные средства политической партии могут размещаться только на счетах в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, зарегистрированных на территории Республики Беларусь.

4. Политическим партиям запрещается хранить денежные средства, драгоценные металлы и иные ценности в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, находящихся на территории иностранных государств.

5. Денежные средства и иное имущество, полученные партиями и созданными ими юридическими лицами из источников, запрещенных настоящей статьей, должны быть переданы в доход государства. При отказе от добровольной передачи эти средства и имущество взыскиваются в доход государства в судебном порядке по заявлению государственных органов, осуществляющих государственный контроль за финансированием политических партий.

Статья 27. Отчетность об имуществе, доходах и расходах политической партии

1. Политические партии в соответствии с утвержденным Правительством Республики Беларусь положением ежегодно до 31 марта представляют отчеты об имуществе, доходах и расходах.

2. Годовые отчеты об имуществе, доходах и расходах политических партий считаются публичными документами и ежегодно до 30 июня года, следующего за отчетным, доводятся партией до всеобщего сведения путем размещения в средствах массовой информации или на своих официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет (при их наличии) либо путем направления по месту государственной регистрации в Министерство юстиции для последующего размещения на официальном сайте органа юстиции в глобальной компьютерной сети Интернет.

3. Политические партии, годовой доход или годовые расходы которых превышают 10000 базовых величин, обязаны по меньшей мере раз в три года проводить аудит отчетов об имуществе, доходах и расходах. Аудиторский отчет является приложением к отчету об имуществе, доходах и расходах.

4. Политическая партия имеет право заключать договор на проведение внешнего независимого аудита отчетности об имуществе, доходах и расходах с той же аудиторской фирмой или аудитором не более трех лет подряд.

5. Аудитор выбирается политической партией из числа лиц, последние пять лет не состоявших членами партии, а также не исполнявших обязанности бухгалтера или ответственного за финансы в политической партии, в которой проводится аудит.

6. Аудит отчетов об имуществе, доходах и расходах осуществляется в соответствии с положениями законодательства.

ГЛАВА 6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Статья 28. Формы государственного финансирования политических партий

1. Финансирование политических партий производится за счет средств государственного бюджета в пределах средств, предусмотренных на эти цели государственным бюджетом на очередной финансовый год, путем:

1.1. предоставления партиям в соответствии с настоящим законом субсидий на их уставную деятельность, не связанную с их участием в выборах депутатов Сойма, выборах Президента Республики Беларусь и выборах депутатов представительных органов местного самоуправления;

1.2. предоставления партиям в соответствии с Избирательным кодексом Республики Беларусь субсидий, связанных с финансированием их участия на очередных и внеочередных выборах депутатов Сойма;

1.3. предоставления партиям других субсидий в соответствии с законом.

Статья 29. Основания для предоставления политическим партиям субсидии на уставную деятельность

1. Право на получение субсидии из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности имеют политические партии, которые:

1.1. внесены в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

1.2. удовлетворяют требованиям законодательства в отношении количества членов политической партии;

1.3. в отношении которых не начата процедура реорганизации или ликвидации;

1.4. чьи кандидаты получили не менее 3 процентов голосов от числа избирателей, принявших участие в голосовании на последних очередных или внеочередных выборах в Сойм, и (или) чьи кандидаты получили не менее 3 процентов голосов от числа избирателей, принявших участие в голосовании на последних очередных или внеочередных выборах в представительные органы местного самоуправления.

2. Основанием для выплаты субсидии является заявление о выплате субсидии на очередной финансовый год, поданное руководящим органом политической партии, уполномоченным ее уставом представлять ее в отношениях с третьими

лицами, по форме и в сроки, установленные Правительством Республики Беларусь.

Статья 30. Порядок расчета суммы субсидии на уставную деятельность политической партии

1. Размер ассигнований на субсидирование уставной деятельности политических партий утверждается законом о государственном бюджете в размере, не превышающем 0,2 процента доходов государственного бюджета, и распределяется следующим образом:

1.1. 50 процентов – политическим партиям пропорционально количеству голосов, полученных на последних очередных или внеочередных выборах в Сойм;

1.2. 50 процентов – политическим партиям пропорционально количеству голосов, полученных на последних очередных или внеочередных выборах в представительные органы местного самоуправления.

2. Размер субсидии из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политической партии определяется в следующем порядке:

2.1. определяется общее количество голосов избирателей на последних очередных или внеочередных выборах в Сойм, отданных за кандидатов тех политических партий, которым в соответствии со статьей 29 настоящего закона могут быть выделены ассигнования государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политической партии. Для партий, набравших более 30 процентов голосов учитывается только количество голосов, составляющих 30 процентов голосов, отданных за кандидатов политической партии;

2.2. рассчитывается финансовый коэффициент одного голоса избирателя на выборах в Сойм путем деления половины ассигнований государственного бюджета, предназначенных для финансирования уставной деятельности политических партий, на общее количество голосов избирателей, рассчитанное в соответствии с подпунктом 2.1 настоящей статьи;

2.3. определяется общее количество голосов избирателей на последних очередных или внеочередных выборах в представительные органы местного самоуправления, отданных за кандидатов тех политических партий, которым в соответствии со статьей 29 настоящего закона могут быть выделены ассигнования государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политической партии. Для партий, набравших более 30 процентов голосов учитывается только количество голосов, составляющих 30 процентов голосов, отданных за кандидатов политической партии;

2.4. рассчитывается финансовый коэффициент одного голоса избирателя на выборах в представительные органы местного самоуправления путем деления половины ассигнований государственного бюджета, предназначенных для финансирования уставной деятельности политических партий, на общее количество голосов избирателей, рассчитанное в соответствии с подпунктом 2.3 настоящей статьи;

2.5. размер субсидии из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политической партии определяется как сумма, рассчитанная по результатам выборов в Сойм путем умножения финансового коэффициента одного голоса избирателя на выборах в Сойм на количество голосов избирателей, отдавших свои голоса за кандидатов этой политической партии на выборах в Сойм, но не менее 3 процентов и не более 30 процентов голосов, и сумма, рассчитанная по результатам выборов в представительные органы местного самоуправления путем умножения финансового коэффициента одного голоса избирателя на выборах в представительные органы местного самоуправления на количество голосов избирателей, отдавших свои голоса за кандидатов этой политической партии на выборах в представительные органы местного самоуправления, но не менее 3 процентов и не более 30 процентов голосов.

3. В случае если субсидия рассчитывается для политических партий в составе избирательной коалиции, количество полученных голосов распределяется между политическими партиями пропорционально количеству кандидатов в коалиционном списке, за исключением случаев, когда иное прямо указано в соглашении о формировании избирательной коалиции.

4. В случае слияния политической партии с другой партией или партиями размер субсидии новой партии начисляется в размере, равном сумме субсидий, установленных для партий до слияния.

5. В случае реорганизации политической партии, имеющей право на государственную субсидию на уставную деятельность, указанное право передается ее правопреемнику.

6. В случае прекращения деятельности политической партии, пользующейся субсидией на уставную деятельность, причитающиеся ей суммы перераспределяются другим пользующимся правом на субсидию на уставную деятельность политическим партиям в соответствии с настоящей статьей.

7. В год выборов в Сойм и (или) представительные органы местного самоуправления размер государственной субсидии на финансирование уставной деятельности политической партии пересчитывается с первого числа месяца, следующего за объявлением окончательных результатов выборов.

Статья 31. Порядок предоставления политическим партиям государственных субсидий на уставную деятельность

Порядок предоставления политическим партиям государственных субсидий на уставную деятельность устанавливается Правительством Республики Беларусь.

Статья 32. Использование государственных субсидий на уставную деятельность политических партий

1. Государственные субсидии на уставную деятельность политических партий предоставляются на расходы, непосредственно связанные со следующими видами деятельности:

1.1. образование и просвещение;

1.2. распространение информации и рекламы;

1.3. проведение исследований и изучение общественного мнения;

1.4. мероприятия, направленные на поощрение политического участия;

1.5. вовлечение лиц, не являющихся членами, в деятельность политической партии;

1.6. поддержание контактов с партиями иностранных государств; уплата членских взносов в международные организации, членом которых является партия;

1.7. организация и проведение публичных мероприятий;

1.8. подготовка аналитических материалов и проектов нормативных правовых актов;

1.9. административно-хозяйственное и материально-техническое обеспечение деятельности партии и ее организационных структур, в том числе расходы на содержание персонала, уплату налогов и сборов, представительские расходы.

2. Государственные субсидии, использованные на иные, чем предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи виды деятельности, возвращаются в государственный бюджет.

3. Контроль за расходованием государственных субсидий на уставную деятельность политических партий осуществляется уполномоченными государственными органами в соответствии с законодательством.

Статья 33. Остановка предоставления государственных субсидий на уставную деятельность политической партии

1. Государственное субсидирование уставной деятельности политической партии останавливается по решению Министерства финансов в случае:

1.1. непредставления политической партией отчета об имуществе, доходах и расходах в установленный настоящим Законом срок;

1.2. представление политической партией отчета об имуществе, доходах и расходах, оформленного с грубым нарушением установленных требований или отчета, содержащего недостоверные сведения об имуществе политической партии, доходах или расходах политической партии в размере более 20 базовых величин;

1.3. заявления политической партии о частичном отказе на указанный в заявлении срок от получения государственных субсидий;

1.4. утраты права на получение субсидии из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности партии в соответствии с пунктом 1 статьи 29 настоящего Закона.

2. Предоставление государственных субсидий на уставную деятельность политической партии возобновляется с начала месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение о возобновлении государственного финансирования

уставной деятельности политической партии в связи с устранением партией причин, обусловивших остановку государственного финансирования ее уставной деятельности.

3. Денежные средства, не полученные политической партией вследствие остановки государственного финансирования ее уставной деятельности, возмещению или возвращению политической партии не подлежат.

ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Статья 34. Контроль за деятельностью политических партий

Контроль за соответствием деятельности политических партий и ее организационных структур законодательству осуществляется государственными органами и иными государственными организациями в пределах их компетенции.

Статья 35. Меры ответственности

1. За нарушение Конституции Республики Беларусь, настоящего Закона, иных нормативных правовых актов и (или) устава в отношении политической партии могут быть применены следующие меры ответственности:

1.1. письменное предупреждение;

1.2. приостановление деятельности партии;

1.3. ликвидация партии.

2. Партия, причинившая вред личности или имуществу физического лица, а также имуществу юридического лица, обязана возместить его в порядке, установленном законодательством.

Статья 36. Письменное предупреждение

1. В случае совершения политической партией действий, нарушающих Конституцию Республики Беларусь, настоящий Закон, иные нормативные правовые акты и (или) устав партии, кроме случаев, когда нарушение влечет за собой ликвидацию партии по решению суда, соответствующие органы, к ведению которых относится контроль за деятельностью политических партий, выносят партии письменное предупреждение.

2. Письменное предупреждение не позднее чем в трехдневный срок после его вынесения выдается либо направляется по почте руководящему органу партии с указанием допущенных нарушений и срока их устранения, составляющий не менее двух месяцев.

3. Письменное предупреждение в месячный срок после его получения может быть обжаловано в суде.

4. Партия обязана письменно сообщить в орган, вынесшему предупреждение, об устранении нарушений, послуживших основанием для вынесения письменного предупреждения, и представить подтверждающие документы не позднее чем в трехдневный срок по истечении срока устранения нарушений, установленного в письменном предупреждении.

Статья 37. Приостановление деятельности политической партии

1. Деятельность политической партии может быть приостановлена на срок от одного до шести месяцев решением суда по заявлению органа, вынесшему письменное предупреждение партии, если партия в установленные сроки не устранила нарушений, послуживших основанием для вынесения письменного предупреждения.

2. Орган, вынесший предупреждение, вправе подать в суд заявление о приостановлении деятельности партии, если письменное предупреждение в установленном порядке не было обжаловано в суде или было обжаловано и признано судом обоснованным.

3. Приостановление деятельности партии в период со дня официального опубликования решения о назначении выборов Президента Республики Беларусь, депутатов Сойма, депутатов представительных органов местного самоуправления до дня официального опубликования результатов соответствующих выборов не допускается.

4. В случае приостановления деятельности партии запрещается осуществлять любую деятельность, за исключением деятельности, направленной на устранение нарушений, послуживших основанием для приостановления деятельности, в течение всего срока, установленного решением суда.

5. Партии, ее организационным структурам запрещается в случае приостановления их деятельности пользоваться счетами в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, за исключением осуществления расчетов по гражданско-правовым и трудовым договорам, платежей в государственный и (или) местные бюджеты, включая государственные целевые бюджетные фонды, в государственные внебюджетные фонды, а также расчетов, связанных с возмещением вреда, причиненного действиями партии, ее организационных структур.

6. Если в течение срока приостановления деятельности партии, установленного решением суда, нарушения, послужившие основанием для приостановления ее деятельности, будут устранены, то по окончании установленного срока партия возобновляет свою деятельность при условии письменного сообщения в орган, подавший иск в суд, об устранении указанных нарушений с представлением подтверждающих документов.

7. Если причина приостановления деятельности партии не будет устранена в течение одного года, орган, инициировавший приостановление деятельности партии, должен обратиться в Министерство юстиции или Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с предложением подать в суд иск к партии о ликвидации.

Статья 38. Ликвидация политической партии по решению суда

1. Политическая партия ликвидируется по решению суда в случае:

1.1. выявлении в течение трех лет со дня государственной регистрации партии нарушения настоящего Закона, носящие неустранимый характер, допущенных со стороны ее учредителей при государственной регистрации партии;

1.2. преследования целей или осуществлении деятельности, ограниченной статьей 6 настоящего Закона;

1.3. неустранения нарушений, послуживших основанием для приостановления деятельности партии в срок, установленный решением суда;

1.4. если в течение девяти лет подряд партия не выдвигает кандидатов ни на каких выборах Президента Республики Беларусь, в парламент или представительные органы местного самоуправления;

1.5. если в течение трех последовательных лет партия не предоставляет свои отчеты, предусмотренные настоящим Законом.

3. Заявление о ликвидации политической партии подается в суд Министерством юстиции или Генеральной прокуратурой Республики Беларусь.

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 39. Вступление настоящего Закона в силу

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 40. Дополнительные гарантии деятельности политических партий

Политические партии, зарегистрированные до принятия настоящего закона, сохраняют свою правоспособность.